

1500540-97.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Já foi preso e processado por tráfico de drogas e um furto de veículo. Apesar de constar uma passagem criminal por homicídio em sua folha de antecedentes, nega autoria de tal crime (fls. 22).

Em juízo repetiu sua versão, dizendo que estava apenas com cocaína para seu consumo e R\$ 2,00 em dinheiro. Foi agredido e acusado de tráfico.

As versões do réu, todavia, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500540-97.2022.8.26.0617 - Controle nº 2022/000384

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

WASHINGTON DA SILVA SANTOS

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

WASHINGTON DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 21 de abril de 2022, por volta das 21h40min, na altura do nº 198 da Rua Messias Palmeira, na Vila Tesouro, nesta cidade e Comarca, teria sido surpreendido por policiais militares trazendo consigo, com a finalidade de vender a terceiros para consumo, 214,72 g (duzentos e quatorze gramas e setenta e dois centigramas) da droga Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha; 74,88 g (setenta e quatro gramas e oitenta e oito centigramas) da droga vulgarmente conhecida como cocaína, sob a forma de pó; e 12,19 g (doze gramas e dezenove centigramas) da droga vulgarmente conhecida como cocaína, na forma de pedras de "crack", conforme Laudo de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico Toxicológico juntados a fls. 15/20 e 52/54, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 84), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 88).

A denúncia foi recebida à fls. 89/90 e o réu foi citado (fls. 114).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a fase probatória, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da inicial, sem qualquer benefício na aplicação da pena.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso. Subsidiariamente requereu a aplicação do benefício previsto no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, regime mais brando para início de cumprimento de pena, penas substitutivas e recurso em liberdade.

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva está provada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 03/05), termos de depoimento (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação provisória (fls. 15/20), laudo de exame químico toxicológico (fls. 52/54), com resultado positivo para cocaína e maconha, bem como pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria é indubitosa em relação ao acusado.

Interrogado na fase inquisitiva, Washington relatou que foi até um matagal em uma trilha que "sai na linha do trem" para comprar cocaína para seu uso. Enquanto negociava com o traficante, uma viatura da polícia militar se aproximou e o traficante se evadiu, deixando o interrogando pelo local. Foi abordado pelos policiais militares ainda no meio do matagal, na trilha. Próximo ao interrogando, um dos policiais encontrou uma mochila, que continha vários tipos de drogas e dinheiro. Em seu poder, os policiais encontraram apenas uma porção de cocaína e uma nota de R\$ 2,00. Negou a propriedade das drogas e do dinheiro apreendidos. Já foi preso e processado por tráfico de drogas e um furto de veículo. Apesar de constar uma passagem criminal por homicídio em sua folha de antecedentes, nega autoria de tal crime (fls. 22).

Em juízo repetiu sua versão, dizendo que estava apenas com cocaína para seu consumo e R\$ 2,00 em dinheiro. Foi agredido e acusado de tráfico.

As versões do réu, todavia, não encontram amparo na prova dos autos.

Com efeito, os policiais militares Daniel e César esclareceram que, na data dos fatos, durante patrulhamento pela Rua Messias Palmeira, bairro Vila Tesouro, avistaram um indivíduo em frente ao numeral 198, atrás de uma moita, com uma mochila nas costas, o qual, ao avistar a viatura policial empreendeu fuga, sendo ele alcançado e abordado. Houve uma breve resistência, sendo necessário uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo. Em seu poder, encontraram na mochila 150 porções de maconha, 120 porções de crack e 97 porções de cocaína, tudo embalado para a venda, além de R\$ 574,00 em dinheiro trocado entre cédulas e moedas.

Indagado, WASHINGTON DA SILVA SANTOS confessou informalmente a prática do crime de tráfico de drogas pelo local (fls. 07/08).

Neste cenário, não foi produzida prova hábil a desconstituir as declarações dos policiais.

Os relatos uníssomos dos agentes indicam a apreensão de significativa quantidade de drogas, de tipos diversos, na posse do réu, tendo ele tentado se livrar da abordagem policial, além de R\$ 574,00 em dinheiro trocado.

O acusado foi visto com uma mochila nas costas onde posteriormente foram encontradas a droga e o dinheiro, não merecendo guarida a versão de que a mochila foi encontrada no matagal e que o traficante fugiu.

Inclusive os policiais foram enfáticos quando disseram que viram o réu correndo com a mochila nas costas e ela caiu no momento em que ele tentou evitar a abordagem.

O fato da prova estar substancialmente fundada em depoimento de policiais em nada altera sua veracidade. Desde que seguros, coerentes e isentos de má-fé, tais depoimentos valem como quaisquer outros.

Desnecessária a existência de testemunhas alheias aos quadros policiais para a configuração do ilícito, principalmente porque, em razão da rapidez da abordagem e do risco da operação, certamente não é possível recrutar outras pessoas para acompanhar a diligência.

Demonstrada, assim, a ocorrência do crime descrito na denúncia, passo a dosar a pena a ser imposta.

Conforme se depreende da certidão de fls. 81/82, o acusado é tecnicamente primário. Assim, na primeira fase da dosimetria, fixo sua pena-base no mínimo legal de 5 anos

de reclusão e 500 dias-multa, no piso. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas foram normais para a espécie penal.

Sem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o réu não faz jus à redução da pena com fulcro no artigo 33, parágrafo 4.º, da Lei 11343/06, porquanto já teve passagem por tráfico na Vara da Infância, bem como responde a outro processo por tráfico (1501013-

88.2019.8.26.0617) e é investigado pela prática de furto (inquérito nº 1500175-43.2022.8.26.0617), o que significa que se dedica a atividades criminosas, não

sendo seu ato ilícito algo eventual.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(....) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva. (AgRg no AREsp 1707310/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Desta feita, em que pese o réu ser primário e sem antecedentes, o órgão acusador demonstrou elementos concretos que indicam que se dedicava à atividades criminosas, inclusive ao tráfico. razão pela qual o afastamento da aplicação da causa de diminuição é medida de rigor.

Por inexistirem outras causas de alteração da pena, torno aquelas reprimendas definitivas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado WASHINGTON DA SILVA SANTOS ao cumprimento das penas de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso.

O réu não faz jus a penas substitutivas ou sursis pelo tempo de pena imposto e condições pessoais acima descritas.

Poderá, todavia, iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, pelo tempo de pena imposto e por ser tecnicamente primário, assim como responder em liberdade ao processo pelo regime prisional imposto.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos em favor do FUNAD, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 63, da Lei 11.343/06. Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA